

1503115-30.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... 06/09/2007, DJ 01/10/2007 p. 344).

"ROUBO - Prova - Palavra do ofendido - Admissibilidade para elucidação dos fatos e identificação do crime. Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (Ap. 1.025.559/0 - 11ª Câmara - j. 21.10.1996 - Rel. Juiz ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503115-30.2022.8.26.0536 - Controle 2022/000752

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247696/2022 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, GE9729-1/2022 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2247696 - 04º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO DA SILVA GOMES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

JULIANO DA SILVA GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII, e no artigo 329, caput, ambos do Código Penal, c.c. artigo 69 do mesmo Codex, porque no dia 10 de setembro de 2022, por volta de 01 hora, na Avenida Washington Luís, nº 135, em Santos, subtraiu, para si, a bicicleta de Haniel Reis Ribeiro. A fim de assegurar a detenção da coisa para si, logo depois da subtração, o acusado empregou grave ameaça contra a vítima, empunhando contra ela uma arma branca (faca), de forma a transmitir ao ofendido a ideia de que iria feri-lo.

Consta, ainda, na denúncia, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado opôs-se à execução de ato legal, consistente em sua prisão. Fez isso mediante ameaça contra os policiais militares Anderson de Oliveira Carvalho e Sergio Ramos Balbino Junior, funcionários públicos competentes para a execução do

ato.

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01/02).

O auto de exibição e apreensão encontra-se encartado às fls. 15.

Os autos de avaliação e de entrega encontram-se acostados às fls. 16 e 17, respectivamente.

A folha de antecedentes e a certidão do distribuidor criminal encontram-se encartadas às fls. 27/34.

Em audiência de custódia realizada no dia 10 de setembro, p.p., a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva (fls. 37/38).

O mandado de prisão preventiva foi expedido às fls. 39/40.

O relatório final da autoridade policial encontra-se encartado às fls. 47/48.

Por r. decisão exarada às fls. 62/63, a denúncia foi recebida.

O laudo da perícia realizada nas facas apreendidas em poder do réu encontra-se encartado às fls. 78/81.

O réu foi devidamente citado (fls. 86/87), tendo a i. defesa apresentado resposta à acusação, às fls. 91.

Às fls. 133/137, encontra-se encartado o laudo da perícia realizada no local dos fatos.

Em audiência virtual realizada no dia 15 de dezembro, p.p., através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, a vítima prestou declarações, duas testemunhas de acusação foram ouvidas, sendo o réu interrogado (fls. 153/154).

Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em alegações finais, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada (fls. 153/154).

A i. defesa do acusado manifestou-se em alegações finais, requerendo a desclassificação da imputação do delito de roubo para a figura de furto, uma vez que não restou demonstrada a grave ameaça. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o reconhecimento da forma tentada do delito de furto, com a fixação da pena base no mínimo legal, fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena e, ainda, o direito de recorrer em liberdade (fls. 153/154).

É o relatório. DECIDO.

A presente ação penal é procedente, pois restou satisfatoriamente comprovada nos autos, a prática dos delitos descritos na denúncia e ora imputados ao acusado.

A materialidade dos fatos está amplamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15, pelo auto de avaliação de fls. 16, pelo auto de entrega de fls. 17, pelo relatório final de fs. 47/48, bem como pelo laudo pericial de fls. 78/81.

No mesmo sentido, a ocorrência dos fatos e a autoria dos delitos restou satisfatoriamente comprovada nos autos, pois emerge de forma cristalina diante das seguras declarações prestadas pela vítima Haniel e diante dos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Interrogado em Juízo, o acusado alegou que entrou na residência e furtou a bicicleta, que estava solta no quintal e não havia ninguém no local. Após sua saída do quintal, a vítima saiu ao seu encalço gritando "pega ladrão". Afirmou que, em momento algum mostrou a faca para a vítima ou para os policiais, a fim de ameaçá-los, alegando que a faca estava dentro de uma sacola. Narrou que bateu com a bicicleta na viatura policial e caiu ao chão, momento em que a faca voou longe. No entanto, sua versão não se sustenta, diante da robusta prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Em Juízo, a vítima Haniel Reis Ribeiro relatou que estava na casa da sogra e havia deixado a bicicleta no quintal, sem cadeado. Ouviu um barulho dos cachorros e um barulho no portão, e decidiu sair para ver o que estava acontecendo. Nesse momento, viu o réu arrastando sua bicicleta pelo portão, que estava aberto. Ato contínuo, o réu apontou-lhe a faca, levando a bicicleta. Correu atrás do réu e uma viatura policial que passava pelo local conseguiu deter o acusado. Após apontar a faca, o réu conseguiu fugir e foi preso na Rua Guedes Coelho. O réu foi preso conseguindo

recuperar a sua bicicleta, que foi danificada. O acusado portava duas facas e as armas foram apreendidas.

A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão que procura contribuir, como regra, para a realização do justo concreto.

A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer sobre a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos.

Nesse sentido:

"As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu" (STJ HC 83.479/DF, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 01/10/2007 p. 344).

"ROUBO - Prova - Palavra do ofendido - Admissibilidade para elucidação dos fatos e identificação do crime. Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (Ap. 1.025.559/0 - 11ª Câ. - j . 21.10.1996 - Rel. Juiz Wilson Barreira).

A testemunha de acusação Anderson de Oliveira Carvalho, policial militar ouvido em Juízo, relatou que no momento do crime encontrava-se em patrulhamento ostensivo pela Avenida Washington Luiz, quando avistaram o réu Juliano saindo pelo portão do imóvel de nº 135 levando consigo uma bicicleta. Ao atingir o leito carroçável, o réu empreendeu fuga em alta velocidade, chamando a atenção. Atrás do acusado apareceu a vítima Haniel, que estava no portão de sua residência.

Relatou, ainda, que a vítima gritava "pega ladrão" e apontou a direção em que o réu fugiu, iniciando, assim, uma perseguição. Lograram êxito em alcançar o réu em poder da bicicleta da vítima. Indagado, o réu confirmou que havia roubado a bicicleta da vítima e pretendia vendê-la no mercado clandestino para comprar drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial militar Sérgio Ramos Balbino Júnior, testemunha de acusação ouvida em Juízo, o qual corroborou integralmente o depoimento prestado por seu colega de farda.

Ambos os policiais militares reconheceram o acusado em audiência como sendo o autor do crime de roubo.

O policial Anderson confirmou que, no momento em que o policial Balbino realizava a contenção do réu, este sacou uma faca em sua cintura, armando-se contra o policial. Nesse momento, agarrou a mão do réu e conseguiu desarmá-lo.

Não há contradições entre os depoimentos dos policiais militares, pois ambos narraram minuciosamente de que forma se deram os fatos, tal qual descrito na denúncia. Seus depoimentos foram uníssonos, firmes e seguros, nada havendo que possa desmerecer sua credibilidade.

Os depoimentos dos policiais militares, desde que prestados de forma condizente, são idôneos e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Neste sentido:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade". (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.)

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção iuris tantum da legitimidade de sua atuação". (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 V.U.).

Ressalte-se que a i. defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desmerecer a idoneidade dos policiais ouvidos em Juízo e elidir a credibilidade de

seus depoimentos, de modo que não há qualquer motivo aparente para que os mesmos queiram prejudicá-lo.

Conforme se verifica da análise das provas amealhadas aos autos, os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo foram coerentes, firmes e harmônicos, corroborando integralmente as declarações prestadas pela vítima, de forma que o contexto probatório apresenta-se robusto e satisfatório para embasar a condenação.

É denominado na doutrina de roubo impróprio, o crime definido no artigo 157, § 1º, do Código Penal, em que o agente emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, não como meio para a subtração, mas após esta, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem. Essa violência ou ameaça deve ser exercida imediatamente após a subtração e com a finalidade apontada na lei.

O elemento subjetivo no roubo impróprio é a vontade de subtrair e, após apossar-se da res furtiva, a de praticar violência ou ameaçar a vítima. Exige-se, nesse caso, o elemento subjetivo, que é o fim de assegurar a impunidade ou a detenção da coisa. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo descrito na denúncia para o crime de furto, conforme o pretendido pela i. defesa, pois a vítima, em suas declarações, relatou que, logo após a subtração de sua bicicleta, saiu ao encalço do autor do delito, tendo o réu lhe apontado uma faca. Houve, portanto, emprego de grave ameaça contra a vítima logo após a subtração da coisa, o que inviabiliza a desclassificação para o delito de furto.

Claramente a hipótese tratada é de roubo impróprio, pois a ameaça empregada pelo réu deu-se logo após a subtração do bem e com o objetivo de assegurar a subtração deste, apontando uma faca para a vítima, no momento em que esta tentou impedir a subtração, fazendo com que esta recuasse e o acusado evadisse com o bem.

Da mesma forma, não há como acatar a tese esposada pela i. defesa, no sentido de se reconhecer a forma tentada do delito.

No roubo impróprio, o momento consumativo é o do emprego da violência ou ameaça, predominando a corrente doutrinária e jurisprudencial que tal crime não comporta tentativa.

No caso em tela, o roubo impróprio descrito na denúncia restou consumado no momento em que o acusado, logo após a subtração, ameaçou a vítima com uma faca.

A qualificadora do emprego de arma branca (faca) restou devidamente caracterizada, tendo-se em vista a prova produzida no curso da instrução, especialmente diante do depoimento prestado pela vítima, que afirma que o acusado apontou-lhe uma faca, transmitindo-lhe a ideia de que iria feri-la, caso tentasse impedi-lo de subtrair a bicicleta. Ademais, notadamente ante o laudo pericial de fls. 78/81, o qual descreve as facas apreendidas em poder do réu.

O crime de resistência descrito na denúncia também restou satisfatoriamente comprovado, pois os policiais militares relataram que o acusado, ao ser detido, sacou a faca que estava em sua cintura e a apontou aos policiais, ameaçando-os. Contudo, os policiais conseguiram detê-lo, sendo o acusado preso em flagrante. O delito de resistência exige, para configurar-se, ameaça ou violência contra o agente da autoridade.

É indispensável, para configuração do crime de resistência, a prova incontestada de que o agente se opôs à realização do ato com violência e ameaças.

Efetivamente é a hipótese tratada no presente processo, pois o acusado ameaçou os policiais com uma faca, a fim de evitar sua prisão.

O concurso material de crimes restou bem caracterizado nos autos, pois o acusado, mediante mais de uma ação, praticou um crime de roubo e um crime de resistência, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade previstas para cada um dos delitos.

Ressalte-se ainda, que a ilustre defesa do acusado não produziu quaisquer provas que viessem a elidir aquelas já constantes dos autos.

Desta forma, diante de tal contexto probatório, satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade dos delitos, impõe-se o desfecho de procedência da ação penal.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra JULIANO DA SILVA GOMES, a fim de condená-lo como incurso nas penas do artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII do Código Penal e no artigo 329,

caput, c.c. artigo 69, ambos do mesmo Codex.

1-Pela prática do delito descrito no artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII do Código Penal:

Em atenção às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado é primário e não possui maus antecedentes, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário.

Considerando a causa de aumento de pena relativa ao uso da arma branca acima considerada, prevista no § 2º, inc. VII do artigo 157 do Código Penal, a qual revela objetivamente periculosidade por parte do acusado, aumento em um terço a pena ora aplicada, perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário.

2-Pela prática do delito descrito no artigo 329, caput, do Código Penal:

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando sua primariedade e ausência de maus antecedentes, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) meses de detenção.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas acima aplicadas, perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário. Torno definitiva a pena aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado pelas penas restritivas de direitos, pois não estão presentes os requisitos legais do artigo 44, §2º do Código Penal.

O acusado foi preso em flagrante delito, permanecendo durante toda a instrução preso e, diante da presente sentença condenatória e face à lesividade de sua conduta à sociedade, deverá aguardar preso o julgamento de eventual recurso a ser interposto.

A manutenção da prisão preventiva do acusado justifica-se plenamente, a fim de garantir-se a ordem pública e visando assegurar-se o cumprimento da lei penal, ante a presente condenação, razão pela qual mantenho a prisão preventiva decretada às fls. 37/38.

Ressalte-se que em relação à aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de detração penal na sentença condenatória, a alteração legislativa fez surgir duas interpretações principais.

A primeira entende caber ao Juízo do conhecimento, quando da prolação da sentença condenatória, depois de efetuado o cálculo da pena, computar o tempo de prisão processual e, considerando a detração, determinar o regime inicial de cumprimento da pena. A segunda entendendo que somente o juízo da execução tem condições de apurar, com segurança, o cumprimento de todos os requisitos legais para eventual progressão do regime. (TJ-SP HC 2107326-63-2015 – Des. Rel. J. Martins).

Neste sentido, comungo do entendimento que a detração deve ser analisada no Juízo das Execuções, a quem compete decidir, sob pena, inclusive, de supressão de instância, a presença de méritos objetivos e subjetivos para eventual progressão, motivo pelo qual deixo de aplicar o instituto.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto no Comunicado CG nº 628/2022, visto a imposição de regime semiaberto, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 16 de dezembro de 2022.